ReJust — Sprint 3: Límites, emergencias y rendición de cuentas

Esta sección fija tres cosas: qué no hará nunca ReJust, cómo se actúa cuando falla y quién responde de cada decisión tomada con su apoyo. Concreta las garantías generales del apartado 10 del Sprint 1 y las adapta al diseño del Sprint 2, en el que ReJust es un asistente documental que no sugiere penas ni fallos.

Límites

ReJust tiene líneas rojas que no dependen de la buena voluntad de quien lo usa: están bloqueadas en la arquitectura y ninguna configuración las desactiva.

Lo que el sistema nunca hará

- Proponer fallos, penas, clasificación de grado ni la concesión o denegación de permisos o libertad condicional.
- Asignar puntuaciones de riesgo individual basadas en el perfil o los rasgos de una persona, algo que el Reglamento de IA prohíbe (art. 5.1.d).
- Usar reconocimiento facial o inferir emociones a partir del vídeo. Solo localiza fragmentos ligados a incidentes ya documentados o a solicitudes autorizadas.
- Valorar la credibilidad de testigos, víctimas o acusados.
- Adaptar el criterio jurídico al juez que lo usa ni aprender en tiempo real de sus decisiones.

Cuándo no se usa

- Fuera del alcance del piloto: procedimientos con jurado, jurisdicción de menores y delitos que no sean de gravedad media.
- Cuando el expediente está incompleto o una cita no se puede verificar contra el CENDOJ por su ECLI. En ese caso el sistema se abstiene y lo indica, en lugar de rellenar el hueco.

Límite de uso para el juez: ReJust no puede figurar como fundamento de una resolución. La motivación debe ser propia del juez y apoyarse en las pruebas y normas originales, no en el resumen del sistema.

Emergencias

La justicia nunca se detiene por ReJust: si el sistema falla, se suspende y el procedimiento sigue en modo manual, como hoy. Ningún plazo procesal depende de que el sistema esté disponible.

Cualquier juez puede detener el sistema en su caso, y la institución responsable puede suspender un módulo entero. Es el "botón de parada" que exige el Reglamento de IA (art. 14.4.e). Toda emergencia sigue el mismo orden:

1. Suspender la función afectada y pasar a modo manual.
2. Avisar al juez y a las partes de los casos afectados.
3. Reproducir las ejecuciones anteriores con su versión registrada para saber a quién afectó el fallo.
4. Notificar a la autoridad competente.
5. Corregir y volver a una versión validada, o retirar el componente si no cumple los umbrales (apartado 10.4 del Sprint 1).

Situación	Respuesta inmediata	Notificación
Cita inventada o fuente errónea en un caso	Bloquear ese resultado y revisar otros casos con la misma versión	Juez, partes y proveedor
Sesgo: los errores superan el umbral en un grupo	Suspender el módulo y abrir una auditoría extraordinaria	AESIA si es un incidente grave (art. 73, máx. 15 días)
Brecha de seguridad o manipulación del expediente	Desconectar el sistema y preservar los registros	AEPD en 72 horas (Directiva (UE) 2016/680, art. 30)
Caída del sistema	Modo manual sin coste para el procedimiento	Institución responsable
Incidente grave en el centro penitenciario	Actuación humana según protocolos penitenciarios. ReJust no interviene en tiempo real	Se conservan las grabaciones del incidente como prueba, aunque pasen los 30 días de borrado

Rendición de cuentas

Quien firma responde. Usar ReJust no traslada la responsabilidad al sistema, y "lo dijo la máquina" nunca es una justificación válida.

Actor	De qué responde	Cómo se le exigen cuentas
Juez o tribunal y Juez de Vigilancia Penitenciaria	De la decisión completa y de su motivación, en exclusiva (CE, art. 117.3)	Recursos ordinarios e inspección del CGPJ
Administración que despliega el sistema (Ministerio de Justicia, Instituciones Penitenciarias)	Del uso conforme, la formación, la evaluación de impacto en derechos fundamentales y la conservación de registros (arts. 26 y 27)	Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la justicia (CE, art. 121)
Proveedor tecnológico	De la calidad de datos, la documentación, la precisión y la notificación de incidentes (arts. 16 y 73)	Sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3 % de su facturación (art. 99) y responsabilidad por software defectuoso (Directiva (UE) 2024/2853)
Autoridades de supervisión (AESIA, AEPD)	Del control externo del cumplimiento	Informes públicos y control parlamentario

Trazabilidad. Cada consulta queda en un registro inalterable con el usuario, la fecha, la versión del modelo, las fuentes y lo que se mostró (art. 12). Los registros se conservan al menos seis meses (art. 26.6). También se registra si el juez se apartó del análisis, pero nunca se evalúa a los jueces por coincidir con ReJust, para no presionarles a seguirlo.

Derechos de la persona afectada. Tiene derecho a saber que se usó ReJust en su caso, a acceder al registro y a las fuentes que le conciernen, a recibir una explicación clara (art. 86) y a recurrir. También puede reclamar ante la AEPD, la AESIA o el Defensor del Pueblo.

Transparencia pública. El sistema se inscribe en la base de datos de la UE para sistemas de alto riesgo (art. 49). Además, se publica un informe anual con el uso, los incidentes, los resultados de las auditorías y la tasa de discrepancia de los jueces.

Salvo que se indique otra norma, los artículos citados son del Reglamento (UE) 2024/1689.

Referencias

- Constitución Española (1978). Arts. 24, 117.3 y 121.
- Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act. Arts. 5, 12, 14, 16, 26, 27, 49, 73, 86 y 99.
- Unión Europea (2016). Directiva (UE) 2016/680, relativa al tratamiento de datos personales con fines penales.
- Unión Europea (2024). Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.
- España (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales.